

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079642-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: SHIRLEI MACHADO DA COSTA MIRANDA

MEDIDA DE URGÊNCIA. PENSIONISTA DE MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICA PELO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (FUSEX). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1080 PELO STJ. TUTELA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, revogando a tutela de urgência deferida na origem, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5079642-25.2024.4.02.5101

510014697808 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079642-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: SHIRLEI MACHADO DA COSTA MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União federal em face da decisão de evento 10, DESPADEC1 dos autos originários que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré tome as providências necessárias para que a autora seja reincluída no FUSEX, assegurando-lhe a assistência médica com o retorno das contribuições devidas.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão impugnada, alegando, em síntese, que a decisão partiu da premissa equivocada de que a autora seria dependente do instituidor da pensão, quando, na verdade, é casada desde 1990, deixando de ser dependente de seu falecido pai.

Sustenta que a condição de beneficiário não se confunde com a de dependente para fins de assistência à saúde, haja vista que as disposições previstas na Lei nº 3.765/1960 dizem respeito à pensão militar e seus beneficiários, enquanto a dependência relativa à assistência médico-hospitalar está prevista na Lei nº 6.880/1980.

Assim, sendo o casamento condição extintiva do direito à assistência-médico hospitalar, legítimo o ato da administração castrense ao indeferir o cadastramento da parte autora no FUSEX, uma vez que não foi verificada a condição de dependente.

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, DESPADEC1, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"No caso em questão, a autora é pensionista de militar do Exército desde 2018 na condição de filha, tendo seu benefício sido deferido pela administração castrense com base no art. 7º da Lei 3.765/60. Contudo, informou que apesar de sempre ter se valido da assistência médica do FUSEX,

em 2021 o direito não mais pôde ser exercido em razão de ter sido excluída do cadastro e em seguida também foram interrompidos os descontos da contribuição para o fundo de saúde do Exército.

Assim, ajuizou a demanda originária objetivando em sede de tutela antecipada, o restabelecimento da assistência médica do FUSEX sob o argumento de que não tem condições de arcar com um plano de saúde particular, e que necessita constantemente de acompanhamento médico.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Em juízo perfuntório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que a pensão militar da autora foi concedida em 2018 na condição de filha, sendo ignorado pela administração militar o fato de a autora ser casada desde 1990 (evento 1, ANEXO4). Ainda assim, a autora vem recebendo o benefício e usufruiu da assistência médica do FUSEX até 2021 na condição de dependente do instituidor da pensão.

Entretanto, em fevereiro de 2021, o STJ afetou o tema 1080 para que seja posteriormente julgado pela sistemática dos recursos especiais repetitivos a fim de concluir se a pensionista de militar possui ou não direito à assistência médico-hospitalar por meio dos fundo de saúde das Forças Armadas, veja-se:

Definir se há direito de pensionista de militar à assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA). Os processos afetados tratam de instituidores falecidos antes da vigência da Lei nº 13.954/2019, razão pela qual a discussão da tese está adstrita à legislação vigente antes das alterações promovidas pelo referido diploma legal.

Desse modo, considerando-se que a autora é pensionista casada e já não mais contribui para o FUSEX (evento 8, OFIC4, fls. 12), não vislumbro, em cognição sumária, seu direito ao restabelecimento da assistência médica do Exército, devendo a pensionista aguardar o julgamento da questão controvertida pelo STJ.

Ademais, o *periculum in mora* não restou devidamente demonstrado, pois a autora limitou-se a alegar genericamente que necessita de constante acompanhamento médico, porém, **não acostou nenhum documento atualizado que comprove seu atual estado de saúde** e a imprescindibilidade de continuação dos atendimentos pelo FUSEX. Logo, não é possível compelir a Ré a restabelecer o atendimento, ainda que com o retorno das contribuições, sem comprovação de uma urgência concreta acerca da impossibilidade do aguardo à decisão do STJ no Tema 1.800."

Pois bem. Como já explanado na decisão monocrática retro, o requisito do *fumus boni iuris* não se encontra presente, uma vez que a administração militar ignorou o estado civil da autora, que é casada desde 1990, no momento da concessão da pensão em 2018, circunstância que coloca em dúvida seu direito ao benefício como dependente para fins de assistência médica.

Além disso, o julgamento do Tema 1080 pelo STJ, atualmente pendente, afeta diretamente o direito da autora, pois definirá se pensionistas de militares têm direito à assistência médico-hospitalar pelas Forças Armadas, especialmente para instituidores falecidos antes da Lei nº 13.954/2019.

No tocante ao *periculum in mora* também não se encontra demonstrado, pois a autora apenas alegou genericamente a necessidade de acompanhamento médico, sem apresentar documentos atualizados que comprovem sua condição de saúde ou a urgência de atendimento médico imediato pelo FUSEX.

Portanto, a ausência de provas concretas de necessidade imediata de assistência médica inviabiliza a concessão de medida liminar que restabeleça o atendimento pelo FUSEX, ainda que com a retomada das contribuições.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, revogando a tutela de urgência deferida na origem, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.